

विकास_समिति_ऐन_२०१३

English title: Development Board Act, 1956

विकास समिति ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति २०१३ । ४ । ४ । प्रकाशति मिति २०१३ । ४ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. विकास समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०१३ २०१३ । ९ । ५ २०१३ । ९ । ७ । २. विकास समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०१४ २०१४ । ११ । १२ २०१४ । ११ । १९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । ३. विकास समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८ । ४ । ५ । ४. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०१२० । ११ । १६ । ५. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१३ सालको ऐन नं. ३ । विकास योजना र विकास कार्यहटुलाई शीघ्र र सुचारुपले कार्यान्वति गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले शरी ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रपरिषदको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरबिक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विकास समिति ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “समिति” भन्नाले दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समिति सम्झनु पर्छ । (ख) “वदिशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै वदिशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा वदिशी संस्था समेत लईनेछ । (ग) “सूचति आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति आदेश सम्झनु पर्छ । ३. समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचति आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजमिको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वति गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रत्येक सूचति आदेशद्वारा समितिका काम कर्तव्यहरु तोकनिछन् र तत्सम्बन्धी अरु वषियहरुको पन व्यवस्था हुन सक्दछ । (३) समितिमा नेपाल सरकारले नयिक्त गरे बमोजमिको व्यक्तहरु रहनेछन् पहिलो संशोधनद्वारा थप । र सो समिति गठन गर्दाको आदेशमा तोकै बमोजमिको नामले प्रचलति हुनेछ । ३क. समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार: (१) यस ऐन बमोजमि समिति गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकनि छन् र समिति गठन गर्दाका बखत आदेशमा तोकै बमोजमिको नामले प्रचलति हुनेछ । (३) समितिमा सूचति आदेशमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नयिक्त गरेका तीन जना व्यक्तहरु रहने छन् । (४) उपदफा (१) बमोजमि गठति समिति बमोजमिको योजना, परियोजना कार्यान्वति भएपछि सो समिति स्वतः वधितन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४. समतिहरुलाई संस्था मान्ने: नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन भएको प्रत्येक समिति अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको सबै कामका नमित्त एउटै छाप हुनेछ र व्यक्त सिरह चल अचल सम्पत्तिलेनदेन गर्ने तथा राख्ने त्यस समतिलिई अधिकार हुनेछ । सो समतिलि व्यक्त सिरह नालेस गर्न र नजि उपर पन व्यक्त सिरह नालेस उजुर लाग्न सक्दछ । ५. समितिको कोष: (१) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समितिको कोषमा देहायका कुरा सम्मलति हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैर सरकारी व्यक्तलि प्रदान गरेको रुपैयाँ, र । (ख) कुनै वदिशी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा दिएको कोष । (२) समिति गठन गर्नको नमित्त नकालिएको आदेशमा तोकिएका काममा कार्यक्रमहरु कार्यान्वति गर्नको नमित्त समितिको रुपैयाँ र कोष उपयोग गरनिछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । समतिलि आफैले बनाएको नयिममा तोकिएका कार्यक्रम र कार्यप्रणाली बमोजमि काम गर्नेछ र सोही बमोजमि हिसाब कतिब पन राख्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । तर दफा ३ अन्तर्गत नकालिएको आदेश बमोजमिका समतिलि बनाएका नयिमहरुमा नेपाल सरकारको सम्बन्धति मन्त्रालय र दफा ३क. अन्तर्गत नकालिएको आदेश बमोजमिका समतिलि बनाएका नयिमहरुमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धति मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (४) केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा खारेज । ६. समितिका कर्मचारीहरु: (१) समितिको कामहरु सुचारु रुपले चलाउनको नमित्त आवश्यकतानुसार समतिलि कर्मचारीहरु नयिक्त गर्न सक्नेछ । तर केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएका सिद्धान्तहरु र तरीका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरीकाबाट कुनै व्यक्तलिई नयिक्त गर्नु हुँदैन । (२) नेपाल सरकार वा अरु कुनै वदिशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतहरुको सेवा केही समयको लागि स्वीकार गर्नु समितिको नमित्त कानूनी हुनेछ र समितिको काम काज गर्दा त्यस्ता अधिकृतहरु समितिको प्रशासनकि नयिन्त्रणमा रहनेछन् । तर त्यसरी खटिएका कारणबाट तनिको साबकिको नोकरीको शर्तहरुमा कुनै असर पर्ने छैन । ७. आदेश नयिम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: समितिको काम कारबाहीको वषियमा सरकारले समय समयमा नयिम वा आदेश जारी गर्न

सक्नेछ र त्यस्ता नयिम वा आदेशहरु पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ । ८. समितिको विधितनः (१) समितिले कार्यान्वति गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरूपले कार्यान्वति गर्न सक्दछ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचति आदेशद्वारा समितिलाई विधितन गर्न सक्नेछ । (२) समिति विधितन भएको खण्डमाः- । (क) समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(ख) समितिसँग लिएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसँग लिएका मानिनेछन् । (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ९. मध्यस्थद्वारा झगडाको नर्णय हुनेः दोस्रो संशोधनद्वारा दफा ९ थप भएको र साबकिको दफा ९ लाई दफा १० गरिएको । (१) समितिसँग भएको कुनै सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वति गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई नर्णयको लागि मध्यस्थ छेउ पठाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नयिक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको नर्णय गर्नेछ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छनिने अधिकार कुनै अदालतलाई हुने छैन । (२) नर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीहरुलाई उपस्थिति गराउने र लखितहरु पेश गराउने अधिकार नजिलाई हुनेछ । (३) मध्यस्थको नर्णय अन्तमि हुनेछ र दुवै पक्षहरु उपर मान्य हुनेछ । तर मर्का पर्ने पक्षको नविदन परेमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा सो नर्णयलाई रद्द गर्न सक्नेछः- । (क) मध्यस्थले नर्णय गर्दा अनुचति आचरण देखाएको वा खास बदनयित देखिने गरी बेठीक नर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिने आएमा, वा । (ख) मध्यस्थको नर्णय सरासर कानून विरुद्ध भएमा । (४) त्यस्ता नर्णयलाई उच्च अदालतबाट रद्द गरिएको खण्डमा झगडालाई नर्णयका नमितित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । सो अदालतका मुख्य न्यायाधिशबाट नयिक्त अर्को मध्यस्थ छेउ पठाइनेछ । (५) मध्यस्थद्वारा भएको नर्णयलाई नेपाल सरकारबाट तोकेको तहसलि वा तहसलिको काम गर्ने अड्डाले तोकिए बमोजमि कार्यान्वति गर्नेछ । (६) यस दफाको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । १०. लागू नहुने कानूनहरुः दोस्रो संशोधनद्वारा साबकिको दफा ९ लाई दफा १० गरिएको । शङ्का नविरणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि भुलुकी सवाल वा मुलुकी ऐनको रकम बन्दोबस्त वा कागज जाँचको वा बही बुझ्ने महलहरु समितिको काम काजमा लागू हुने छैन ।